

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2279/2531

นาย โยน ภาสดา กับพวก
นาง ยิ่ง ทวันเวท

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 525

ป.วิ.พ. มาตรา 182

คู่ความทำกันประเด็นเดียวว่า โจทก์ทั้งสองซื้อที่พิพาทมาโดยชอบหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองซื้อที่พิพาทโดยมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อที่พิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 และโจทก์ทั้งสองต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยโจทก์ที่ 1 (โจทก์ในสำนวนแรก) ซื้อจากนายเล็ม แก้มกล้าและนายพรม สิ้นปรุ บิดาจำเลย ส่วนโจทก์ที่ 2 (โจทก์ในสำนวนหลัง) ได้รับยกให้จากนายเล็มและนางลี แก้มกล้า บิดามารดาของภรรยาต่อมานายพรมได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คลุมทับที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์ไม่ทราบ ต่อมานายพรมตาย และมีการแบ่งมรดกกัน จำเลยได้รับส่วนแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองบอกกล่าวให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินส่วนของโจทก์ให้แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ยินยอม ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์เฉพาะส่วนที่คลุมทับที่ดินพิพาท หากไม่อาจเพิกถอนได้ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโจทก์ทั้งสองมาขออาศัยบิดาจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาท คดีโจทก์ที่ 1 ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง และฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ให้โจทก์ทั้งสองรื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท

โจทก์ทั้งสองสำนวนให้การแก้ฟ้องแย้งว่า บิดาจำเลยขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คลุมทับที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบ จำเลยไม่เคยครอบครองที่ดินพิพาท และฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความ

คู่ความแถลงว่าขอให้สืบพยานในประเด็นข้อเดียวว่า โจทก์ทั้งสองต่างซื้อที่ดินพิพาทมาโดยชอบหรือไม่ หากฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินมาโดยชอบ จำเลยยอมแพ้คดี หากฟังไม่ได้ความดังกล่าวโจทก์ยอมแพ้คดี ส่วนประเด็นข้ออื่น คู่ความขอสูญเสียทั้งสิ้นศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ตามฟ้องทั้งสอง สำนวนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามฟ้องเฉพาะส่วนที่คลุมทับที่ดินพิพาท คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสียทั้งสิ้น จำเลยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้คู่ความทำกันประเด็นเดียวว่า โจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทมาโดยชอบหรือไม่สำหรับโจทก์ที่ 1 ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ที่ 1 ซื้อที่ดินพิพาทส่วนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 2 งานในราคา 2,000 บาทจากนายเล็มหรือเลน แกมกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกัน และซื้อจากนายพรม สีนปรุ บิดาจำเลยเนื้อที่ 1 งานเศษ ในราคา 3,000 บาท ตาม

เอกสารหมาย จ.3 ในการซื้อขายที่พิพาทดังกล่าว ปรากฏว่ามีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นการซื้อที่พิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เมื่อการซื้อขายที่พิพาทของโจทก์ที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์ที่ 1 ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ ส่วนโจทก์ที่ 2 นั้น โจทก์ที่ 2 เบิกความว่าโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามเอกสารหมาย จ.1 โดยนายเล็มซึ่งเป็นพ่อตายทำให้ นายเล็มได้ทำหนังสือมอบที่ดินและบ้านให้ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.3 แต่ตามบันทึกท้ายหนังสือเอกสารหมาย ล.3ระบุว่า นายเล็มขายที่พิพาทให้โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 8,000 บาทแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นการซื้อที่พิพาทโดยไม่ชอบ ตกเป็นโมฆะตามนัยแห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจำเลยที่ 2 ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำเช่นเดียวกันฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลเห็นสมควรให้เป็นพับ

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>